“7·16” 桂城起重伤害事故调查报告

2017年7月16日上午8时50分左右，位于佛山市南海区桂城街道平胜社区平胜大道（原农科所地块）B区自编B2街3号的佛山市荣航机械有限公司发生一起起重伤害事故。外来人员钟佩仁在铁屑装载过程中站在起重机吊起的工装上，吊装带断裂导致钟佩仁从工装上坠落至地面受伤。为迅速查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任。根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》的相关规定及佛山市南海区人民政府《关于授权区安全生产监督管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2014〕391号）的文件要求，成立了“7·16”桂城起重伤害事故调查组，由区安监局、区监察局、市公安局南海分局、总工会、人社局、市场监督管理局（质监）、桂城街道等单位人员组成，并邀请区人民检察院派员参加，区安监局冯仕良副局长担任组长。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下：

一、事故概述

（一）事故名称：“7·16”桂城起重伤害事故。

（二）事故发生时间：2017年7月16日上午8时50分左右。

（三）事故发生地点：佛山市南海区桂城街道平胜社区平胜大道（原农科所地块）B区自编B2街3号的佛山市荣航机械有限公司车间内。

（四）事故单位（个人）：佛山市荣航机械有限公司，钟佩仁。

（五）事故类别：一般生产安全事故。

（六）事故伤亡人数：1人受伤。

（七）直接经济损失：约20万元（截至2017年8月28日伤者的医疗费用）。

二、事故基本情况

（一）事故单位（个人）基本情况：

1、佛山市荣航机械有限公司（以下简称荣航公司），统一社会信用代码：91440605351223636T；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；住所：佛山市南海区桂城街道平胜社区平胜大道（原农科所地块）B区自编B2街3号；法定代表人：吴丽娟；注册资本：人民币壹佰万元；成立日期：2015年7月24日；营业期限：长期；经营范围：加工、产销：机械，五金制品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2、钟佩仁，男，汉族，1964年12月9日出生；住址：广东省南雄市珠玑镇里仁村委会田心999号；公民身份号码：440223196412092234。

（二）伤者基本情况：

钟佩仁，男，汉族，1964年12月9日出生；住址：广东省南雄市珠玑镇里仁村委会田心999号；公民身份号码：440223196412092234。钟佩仁入院诊断：颈6椎体骨折伴脱位（III度），颈部脊髓损伤伴全瘫，头皮裂伤，全身多处皮肤擦伤。

（三）事故单位（个人）的关系情况：

荣航公司将车间内的铁屑（又叫刨丝）卖给钟佩仁，由钟佩仁自行将其运走。双方没有签订收购合同，只有口头协议。

（四）涉事起重机械及货车情况：

涉事的起重机械设备类别：桥式起重机；产品名称：电动单梁起重机/LD5-17.15A3DY；制造单位：佛山市力奥电梯起重有限公司；产品编号：LA150018；特种设备使用登记证编号：起17粤EC753（17）。该起重设备的安装检验日期是2015年7月14日，检验结论是合格，下次检验日期是2017年7月13日。2017年7月27日该起重设备进行了定期检验，检验结论是合格，下次检验日期是2019年7月13日。

涉事货车的机动车登记编号是粤Y09R78，机动车所有人是钟佩仁，车牌品牌是福田牌。外廓尺寸是5990mm（长）×2065mm（宽）×2350mm（高），货厢内部高400mm，加高至离地面2100mm。

三、事故发生经过、救援过程及善后处理

（一）事故发生经过：2017年7月16日上午8时左右，钟佩仁驾驶货车带倪孝云、艾昌元共三人来到位于佛山市南海区桂城街道平胜社区平胜大道（原农科所地块）B区自编B2街3号的佛山市荣航机械有限公司收购铁屑。在荣航公司员工陪同下对其空车过磅后，钟佩仁就驾驶货车进入车间，将车间地面上的铁屑装上车。当天上午8时40分左右，货车车厢的铁屑基本装满，钟佩仁使用车间现场的两条索具（一条为铁链，一条为吊装带）分别穿过工装堆叠物底部（底部工装边缘锋利），并把索具两端挂在桥式起重机吊钩上，操作桥式起重机的遥控器将工装吊至货车上进行第一次的铁销压实。然后荣航公司工人使用该桥式起重机用于其他工作。上午8时50分左右，钟佩仁再次将两条索具两端挂在桥式起重机的吊钩上，站在工装堆叠物上操作桥式起重机起吊工装堆叠物，当钟佩仁和工装堆叠物一起上升约0.3-0.4米（离地面高度大于2米）的时候，吊装带突然断裂，钟佩仁从工装堆叠物上直接坠落到地面受伤。现场人员拨打120，救护人员到场后将钟佩仁送至南海区人民医院救治。

（二）事故救援过程：接报后，桂城安监分局、桂城派出所等部门派员立即赶赴现场对事故进行调查和善后处理工作。

（三）事故善后处理情况：钟佩仁在南海区人民医院治疗（总费用196620.6元，自付金额72773.01元），2017年8月28日，按伤者家属要求，转院至南雄市人民医院进行治疗至今。事故发生后，桂城街道办事处组织荣航公司与伤者家属进行协商赔偿事宜，目前荣航公司支付医疗费用83000元。

四、事故原因及性质

（一）事故调查组认定以下本起事故的原因如下：

1.直接原因：

钟佩仁安全防范意识薄弱，未经荣航公司的允许私自操作该公司的桥式起重机，违反安全操作规程，起吊过程站在吊运物上，且使用吊装带起吊具有锋利边缘的工装，吊装带突然断裂导致钟佩仁从工装上坠落至地面受伤。这是导致本起事故发生的直接原因。

2.间接原因：

钟佩仁未持有特种作业操作证（高处作业），在未佩戴安全帽、安全绳的情况下从事高处作业，是导致本起事故发生的间接原因之一。

荣航公司未落实安全生产主体责任，未与钟佩仁签订安全生产管理协议，未明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，其安全管理人员未能及时制止钟佩仁使用桥式起重机及违反安全操作规程的不安全行为，是导致本起事故发生的间接原因之二。

（二）事故性质

经对事故的调查，分析事故的原因，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条第（四）项的规定，认定本起事故为一般生产安全责任事故。

五、事故的责任认定及处理建议

钟佩仁安全防范意识薄弱，未经荣航公司的允许私自操作该公司的桥式起重机，违反操作规程，起吊过程站在吊运物上，且使用吊装带起吊具有锋利边缘的工装；未持有特种作业操作证（高处作业），在未佩戴安全帽、安全绳的情况下从事高处作业，对事故的发生负有责任。建议由区安全生产监督管理局依法对其调查处理。

荣航公司未落实安全生产主体责任，未与钟佩仁签订安全生产管理协议，未明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，其安全管理人员未能及时制止钟佩仁使用桥式起重机及违反《行车安全操作规定》的不安全行为，对事故的发生负有责任，且存在吊钩防脱钩装置失效等安全隐患。建议由区安全生产监督管理局依法对其调查处理。

六、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，部分单位（个人）不重视安全生产，安全生产意识薄弱，对外来人员进入车间后疏于管理，对作业现场安全缺乏有效监管，导致事故发生。为加强对同类事故的监管，杜绝类似事故的发生，具体采取如下防范措施：

（一）生产经营单位（个人）要积极履行好自身的安全主体管理职责，建立健全安全生产规章制度，加强对作业现场安全的有效监管，加强特种设备使用安全管理，教育和督促从业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程。两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

（二）政府相关行政主管部门要加大安全生产监管力度，督促相关生产经营单位要加强行业自律管理，要加强对安全生产的监管，坚决查处无证上岗和违规操作的违法作业行为。各镇街、各部门要结合安全生产大检查工作，深入反思、查找本地区、本行业领域安全监管存在的薄弱环节，深入分析原因，研究抓源头、抓治本的措施。

（三）政府相关行政主管部门要加强安全生产宣传教育，提高企业安全生产意识，提高从业人员的安全生产知识和自我安全保护意识，从源头上防止和减少生产安全事故的发生。

“7·16”桂城起重伤害事故调查组

2017年9月11日